

Ética e Legislação



Prof^a. Rochelle
Silveira



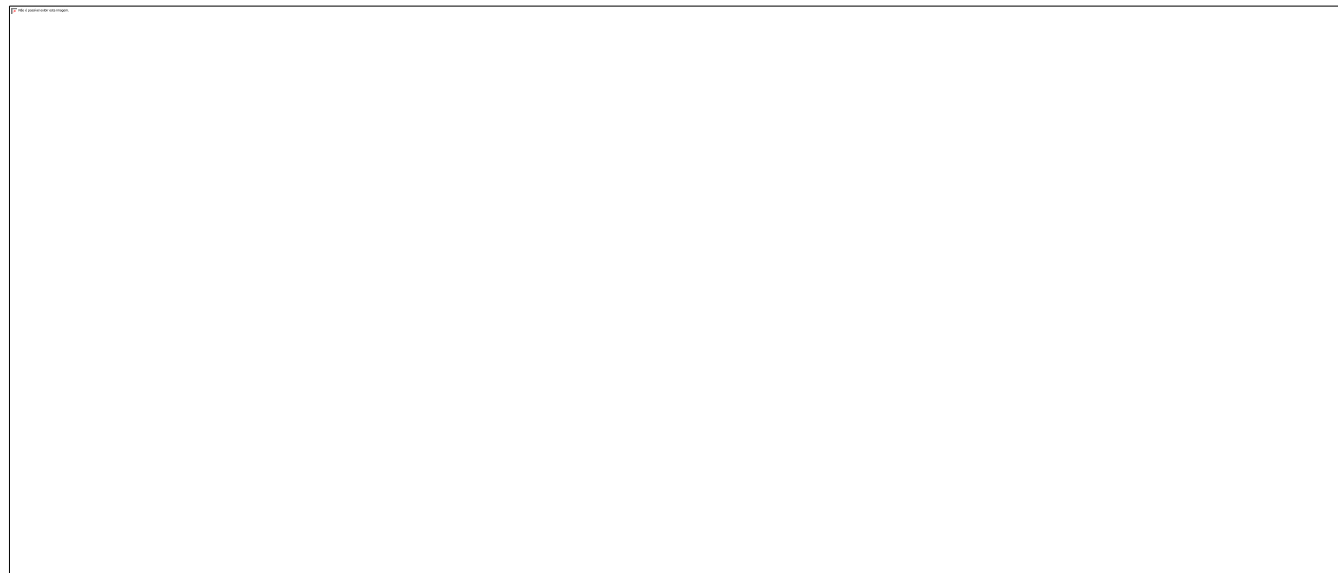
2026.2

Universidade Federal do Ceará – UFC –
Campus de Quixadá

Oi, turma



- Saudades um software pirata né...



Propriedade Industrial

Lei nº 9.279/1996 (LPI) · Marca, Patente, Desenho Industrial e Modelo de Utilidade

Institutos da Propriedade Industrial (LPI)

Marca · 10 anos, renovável

Sinal distintivo que identifica produtos ou serviços de uma empresa. Registro no INPI garante uso exclusivo em território nacional.

Desenho Industrial · 10 a 25 anos

Forma plástica ornamental de um objeto com resultado visual novo e original. Muito relevante para embalagens, produtos e interfaces físicas.

Patente de Invenção · 20 anos

Proteção de soluções técnicas para problemas técnicos, com novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Modelo de Utilidade · 15 anos

Melhoria funcional de objeto de uso prático já existente. Ex.: nova forma de encaixe ou alça ergonômica.

Patente de Invenção x Modelo de Utilidade

Critério	Patente de Invenção	Modelo de Utilidade	Exemplo
O que protege	Solução técnica nova para um problema técnico	Melhoria funcional de objeto já existente	—
Nível de inovação exigido	Atividade inventiva (não óbvia)	Ato inventivo (grau menor)	—
Prazo de proteção	20 anos do depósito	15 anos do depósito	—
Exemplo típico	Novo processo de fabricação de chip	Nova forma ergonômica de mouse	Design de produto

Requisitos de Patenteabilidade

Os três requisitos cumulativos (Art. 8º, LPI)

Novidade— a invenção não pode estar compreendida no "estado da técnica" (nada publicado ou usado antes, em qualquer lugar do mundo).

Atividade inventiva— não pode ser óbvia para um técnico especializado no assunto.

Aplicação industrial— precisa poder ser produzida ou utilizada em qualquer tipo de indústria.

O que NÃO é patenteável (Art. 10, LPI):

Descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, programas de computador "em si", técnicas cirúrgicas e métodos comerciais puros.

Marca: o que Pode (e não Pode) ser Registrado

PODE SER REGISTRADO

- Palavras e combinações com caráter distintivo
- Figuras, símbolos e logotipos originais
- Combinações de cores aplicadas de forma distintiva
- Formas tridimensionais de embalagens e produtos

NÃO PODE SER REGISTRADO

- Brasões, armas, medalhas e símbolos oficiais
- Termos genéricos ou meramente descritivos do produto
- Sinais que imitam marca alheia já registrada
- Cor isolada, sem forma ou combinação distintiva

Como Funciona o Registro no INPI



Propriedade Industrial no Universo da Tecnologia

Patentes de software, marcas de apps e a proteção de produtos digitais

Patentes de Software: um Território Delicado

A regra geral: software "em si" não é patenteável

O Art. 10, V, da LPI exclui programas de computador "em si" da patenteabilidade — eles já são protegidos por Direito Autoral (Lei nº 9.609/1998).

Mas há uma exceção: invenções implementadas por computador

O INPI admite patentear uma solução técnica que utiliza software como parte de sua implementação, desde que produza um "efeito técnico" novo — por exemplo, um método que otimiza o consumo de energia de um servidor, não o algoritmo em si.

Na prática

A linha entre "programa em si" (não patenteável) e "solução técnica com efeito técnico" (patenteável) é uma das mais debatidas no direito de propriedade intelectual aplicado à tecnologia.

Alice Corp. v. CLS Bank International (Suprema Corte dos EUA, 2014)

O contexto

A Alice Corp. possuía patentes sobre um método de "liquidação intermediada" de transações financeiras, implementado por meio de um computador genérico, e processou a CLS Bank por violação de patente.

O teste criado pela decisão (Alice/Mayo)

Passo 1 — a reivindicação está direcionada a uma ideia abstrata (uma prática econômica fundamental)?

Passo 2 — se sim, os elementos adicionais transformam essa ideia em algo "inventivo"? Um computador genérico executando uma ideia abstrata não basta.

O impacto

Milhares de patentes de software nos EUA foram invalidadas após esse precedente — hoje é o principal teste usado para decidir se um software é "apenas uma ideia abstrata automatizada" ou uma invenção patenteável de fato.

Patenteabilidade de Software: Brasil x EUA x Europa

Região	Regra geral	Exceção que permite patente	Precedente/Norma
Brasil	Software "em si" não é patenteável (Art. 10, V, LPI)	Invenção implementada por computador com efeito técnico	Diretrizes INPI (2021)
Estados Unidos	Ideias abstratas não são patenteáveis (35 U.S.C. §101)	Elemento "inventivo" além da ideia abstrata (teste Alice/Mayo)	Alice Corp. v. CLS Bank (2014)
Europa (EPO)	Programas de computador "enquanto tais" são excluídos	Contribuição técnica adicional ("further technical effect")	Convenção Europeia de Patentes, Art. 52(2)(c)

Nas três regiões, o critério comum é: precisa haver um efeito técnico real, além de "apenas automatizar" uma ideia.

Marcas na Tecnologia e Conflitos de Domínio

O que pode ser protegido em um produto digital

O nome do app, seu logotipo e até o ícone podem ser registrados como marca — desde que distintivos. Nomes de domínio (.com, .com.br) não são marcas, mas costumam gerar conflito com elas.

Cybersquatting: registrar domínio de má-fé

Prática de registrar um domínio contendo marca de terceiro para revender por valor alto ou desviar tráfego. No Brasil, o SACI-Adm (NIC.br) resolve esses conflitos para domínios ".br"; internacionalmente, o mecanismo é a UDRP da ICANN.

Boa prática para startups

Registrar a marca no INPI e o domínio principal (e variações comuns) o quanto antes — antes mesmo do lançamento público do produto.

iPhone Gradiente x Apple — a Disputa que Não Acaba

O contexto

Em 2000, a Gradiente registrou no INPI a marca "G Gradiente iPhone" para telefones — o registro foi concedido em 2008, meses antes do lançamento oficial do iPhone da Apple no Brasil.

O que os tribunais decidiram

Em 2018, o STJ decidiu que a Gradiente não tinha exclusividade capaz de impedir a Apple de usar "iPhone" nem de cobrar indenização — mas o caso seguiu para o STF, que ainda discute questões constitucionais sobre o princípio da anterioridade no registro de marcas.

A lição

Mesmo um caso aparentemente "simples" de prioridade de registro pode levar mais de uma década nos tribunais — reforçando por que registrar cedo, mas também documentar bem o histórico de uso, importa tanto.

Legião Urbana e Natiruts: o Custo de Registrar Tarde

Legião Urbana

A banda teve que recorrer à Justiça para recuperar o direito de usar seu próprio nome artístico depois que um terceiro registrou "Legião Urbana" como marca no INPI antes deles.

Natiruts

A banda "Os Nativos" já havia registrado um nome semelhante no Rio Grande do Sul, obrigando o grupo a adotar "Natiruts" (originalmente "Nativus") para evitar conflito de marca.

A lição para qualquer marca — inclusive de tecnologia

No Brasil, a marca pertence a quem registra primeiro no INPI, não a quem "usa" primeiro no mercado. Startups e produtos digitais correm o mesmo risco caso não registrem seu nome cedo.

As Camadas de Proteção de um Produto Digital

Direito Autoral

Protege o código-fonte e o código-objeto do app (Lei nº 9.609/1998).

Desenho Industrial

Protege a aparência visual da interface/tela e do hardware, se houver (LPI).

Marca

Protege o nome, o logotipo e o ícone do app (LPI).

Patente

Protege uma solução técnica com efeito técnico real por trás do produto, se houver (LPI).

Um mesmo produto de tecnologia pode (e costuma) precisar de vários institutos de PI ao mesmo tempo — eles não se excluem.

Apple v. Samsung — Patentes de Design e "Bordas Arredondadas"

O contexto

A partir de 2011, a Apple processou a Samsung por violação de patentes de design (como o formato retangular de bordas arredondadas e a grade de ícones colorida da tela) e patentes de utilidade do iPhone.

Os números e a discussão na Suprema Corte

Um júri concedeu à Apple mais de US\$ 1 bilhão em 2012 (posteriormente ajustado). Em 2016, a Suprema Corte decidiu, em Samsung v. Apple, que a indenização por violação de patente de design não precisa necessariamente corresponder a todo o lucro do produto final, mas apenas ao "artigo de fabricação" relevante — o caso terminou em acordo em 2018.

Por que isso importa para o design de produto

Mostra que até elementos aparentemente "óbvios" de design de interface e hardware (como o formato de um ícone ou o arredondamento de um canto) podem ser objeto de proteção industrial e disputa milionária.

UI/UX: Qual Instituto de PI Protege Cada Elemento?

Elemento do produto	Instituto de PI	Base legal	Exemplo
Código-fonte do app/site	Direito Autoral	Lei nº 9.609/1998	Backend, frontend, scripts
Layout de tela e ícones	Desenho Industrial	Lei nº 9.279/1996	Grade de ícones, formato do app
Nome, logotipo e slogan	Marca	Lei nº 9.279/1996	Nome do app na loja
Tecnologia subjacente (se houver efeito técnico)	Patente	Lei nº 9.279/1996	Novo método de compressão de dados

Ética, Plágio e Integridade

No trabalho acadêmico, no design e no código

O que é Plágio

Definição

Plágio é a apropriação total ou parcial da obra de outra pessoa, apresentando-a como própria — com ou sem modificação — sem autorização e sem atribuição de crédito.

Distinção importante:

Plágio — envolve atribuição falsa de autoria (fazer parecer que a ideia é sua).

Contrafação (pirataria) — é reprodução não autorizada, mesmo reconhecendo o autor original.

Vale tanto para texto e design quanto para código

Copiar um trabalho de design, um trecho de texto ou um repositório de código sem crédito são, juridicamente, a mesma categoria de problema.



PLÁGIO DIRETO — ("Ctrl C + Ctrl V")

Plágio Consentido (Conluio)

O que é

Mesmo com o consentimento do autor original, o plágio consentido consiste em uma fraude — muito comum quando há colaboração entre colegas de classe: colocar o nome de um amigo em um trabalho em grupo do qual ele não participou, ou até um trabalho feito inteiramente por terceiro.

No ambiente profissional

A mesma lógica aparece quando um desenvolvedor "compra" código pronto de terceiros e apresenta como próprio em um portfólio, processo seletivo ou entrega de projeto para um cliente.

Por que é grave

Além da fraude em si, quem "empresta" o nome também responde — tanto na esfera acadêmica (reprovação, processo disciplinar) quanto na profissional (rescisão contratual, danos à reputação).



quando meu amigo colocava
meu nome no trabalho que ele
fez sozinho

Autoplágio

O próprio autor pode "se plagiar"

Autoplágio ocorre quando o autor reutiliza um trabalho que ele mesmo já produziu anteriormente, apresentando-o como novo e original — sem indicar que se trata de uma reedição ou reaproveitamento.

Reconhecido como fraude científica

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) classifica o autoplágio como um tipo de fraude científica, especialmente quando um mesmo artigo é submetido a múltiplas publicações como se fosse inédito.

No design e na programação

Reutilizar uma peça gráfica ou um módulo de código já vendido/licenciado a um cliente para entregar a outro cliente como "exclusivo" também é uma forma de autoplágio contratual — e pode violar cláusulas de exclusividade.

Plágio de Código-Fonte

Um problema cada vez mais comum

Copiar trechos de repositórios do GitHub, respostas do Stack Overflow ou o trabalho de um colega sem verificar a licença e sem dar crédito é, juridicamente, a mesma lógica do plágio de texto ou imagem.

Nuances importantes:

Trechos curtos e genéricos— um "for loop" padrão dificilmente é considerado obra protegida (falta originalidade suficiente).

Módulos e arquiteturas completas— copiar uma solução estruturada inteira, sem crédito ou licença, é violação de Direito Autoral.

Licenças abertas exigem atribuição— mesmo código sob MIT ou Apache exige manter o aviso de copyright original.

Detectando Plágio de Código: MOSS e JPlag

Ferramentas usadas por universidades

MOSS (Measure of Software Similarity, Stanford) e JPlag são sistemas que comparam submissões de código de alunos e apontam trechos com similaridade estrutural suspeita — mesmo quando nomes de variáveis foram trocados.

Como funcionam, em linhas gerais

Em vez de comparar o texto literal, essas ferramentas analisam a estrutura lógica do código (árvore de sintaxe, sequência de operações), o que torna difícil "disfarçar" uma cópia apenas renomeando variáveis ou reordenando linhas.

O que isso significa na prática

Alterações superficiais não livram um trabalho de ser identificado como cópia — o critério, assim como na lei, é a similaridade substancial de expressão, não apenas a identidade literal.

Tipos de Plágio no Design

1

Plágio Integral

Cópia exata de toda a obra sem alteração e sem crédito. O caso mais evidente.

2

Plágio Parcial

Cópia de partes substanciais de uma obra, como elementos visuais, composição ou layout característico.

3

Plágio por Paráfrase

Reapresentação da obra com alterações superficiais (mudança de cor, escala ou posição) que não configuram obra nova.

4

Autoplágio

Reutilização de obra própria anteriormente cedida/licenciada sem direito de reutilização, violando contrato.

!

Plágio Estilístico

Não é plágio legal: copiar um estilo ou escola é permitido. O estilo em si não é protegível — apenas a expressão concreta o é.

O estilo (escola, tendência, movimento) não é protegível pela LDA — apenas a expressão concreta da obra.

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Posso copiar?
 - Claro. Só não faz igual.



É plágio ou apenas inspiração?

As capas de "Magia Amarela" (Duda Beat e Juliette) e do show "AmarElo" (Emicida) compartilham paleta, tema e composição.



Consequências Jurídicas do Plágio e Violação Autoral

Civil

- Indenização por danos materiais (lucros cessantes, danos emergentes)
- Indenização por danos morais ao autor
- Obrigação de retirar a obra do mercado / plataformas digitais
- Destruição das cópias indevidas (Art. 103 LDA)

Criminal

- Art. 184 CP: detenção de 3 meses a 1 ano (uso pessoal)
- Art. 184 §1º CP: reclusão de 2 a 4 anos + multa (reprodução/distribuição)
- Art. 184 §2º CP: reclusão de 2 a 4 anos + multa (fins comerciais via internet)
- Busca e apreensão dos equipamentos utilizados

Profissional

- Rescisão de contrato com clientes e empregadores
- Exclusão de programas de bug bounty e comunidades open source
- Cancelamento de premiações e certificados
- Dificuldade de empregabilidade no mercado criativo e de tecnologia

Inteligência Artificial e Propriedade Intelectual

Quem é o autor quando quem "cria" é uma máquina?

Quem é o Autor de uma Obra Gerada por IA?

O debate central

Direitos autorais tradicionalmente exigem um autor humano. Quando uma imagem, texto ou trecho de código é gerado (total ou parcialmente) por Inteligência Artificial, quem detém os direitos — o usuário que escreveu o prompt, a empresa que treinou o modelo, ou ninguém?

A posição que vem prevalecendo

Nos EUA, no Brasil e na maior parte do mundo, o entendimento atual é de que uma obra criada de forma inteiramente autônoma por IA, sem contribuição criativa humana significativa, não é protegida por Direito Autoral.

Mas há espaço para autoria humana assistida

Quando a pessoa faz escolhas criativas substanciais (seleção, edição, direção artística do resultado), a obra final pode ser protegida na parte que reflete essa contribuição humana.

Thaler v. U.S. Copyright Office — o Caso DABUS

O contexto

Stephen Thaler tentou registrar nos EUA a obra "A Recent Entrance to Paradise", criada de forma autônoma por seu sistema de IA, o DABUS, listando a própria IA como autora.

O caminho até a Suprema Corte

O Escritório de Direitos Autorais dos EUA recusou o registro em 2022; tribunais inferiores mantiveram a recusa em 2023; e, em março de 2026, a Suprema Corte dos EUA recusou-se a analisar o recurso, encerrando a via judicial.

O entendimento consolidado

A autoria humana é um requisito fundamental do Direito Autoral norte-americano — uma máquina, por mais autônoma que seja, não pode ser reconhecida como autora legal de uma obra.

Getty Images v. Stability AI (Reino Unido, 2023–2025)

O contexto

A Getty Images processou a Stability AI (criadora do Stable Diffusion) alegando que milhões de suas fotos protegidas foram usadas, sem autorização, para treinar o modelo de geração de imagens por IA.

A decisão da Justiça britânica (2025)

A Alta Corte do Reino Unido decidiu que o treinamento do modelo — realizado fora do território britânico — não configurou violação de Direito Autoral sob a lei local, e que o modelo treinado (os "pesos") não constitui, por si só, uma cópia infratora das imagens usadas no treinamento.

Uma vitória parcial

A Getty venceu apenas quanto à marca registrada (algumas imagens geradas reproduziam a marca d'água da Getty) — mas perdeu a tese central sobre direitos autorais no treinamento de IA.

IA Generativa no Trabalho: Riscos e Cuidados

BOAS PRÁTICAS

- Revisar e editar substancialmente o que a IA gera antes de entregar
- Verificar os termos de uso da ferramenta quanto à titularidade do output
- Evitar inserir código ou dados confidenciais do cliente em prompts
- Documentar o uso de IA no processo criativo, quando relevante ao contrato

RISCOS A EVITAR

- Apresentar output de IA como 100% autoral sem qualquer edição
- Usar imagens/textos gerados com estilo muito próximo de um autor vivo específico
- Assumir que "gerado por IA" significa "livre de direitos de terceiros"
- Ignorar cláusulas contratuais do cliente que vedem uso de IA generativa

Contratos, Compliance e Boas Práticas

Formalizando a proteção do que você cria — e do que você usa

Cessão x Licença de Direitos em Contratos de TI e Design

Duas formas bem diferentes de "passar" um direito

Cessão — transferência definitiva e total dos direitos patrimoniais; o cedente perde o direito de reutilizar a obra.

Licença — autorização de uso, sob condições (prazo, finalidade, exclusividade); o titular original mantém a propriedade.

Cláusulas essenciais em um contrato de freelance/dev/design:

Objeto e escopo — o que exatamente está sendo cedido ou licenciado.

Exclusividade — o profissional pode reutilizar partes do trabalho em outros projetos?

Momento da transferência — os direitos passam ao cliente só após o pagamento integral?

Checklist Final: Projeto Ético e Legal (Design + Software)

- ✓ Verificar a licença de cada imagem, fonte e biblioteca de código usada, guardando comprovante
- ✓ Usar somente softwares e dependências (open source ou não) com licença compatível e válida
- ✓ Pesquisar anterioridade de marca e nome de domínio antes de lançar um produto ou identidade visual
- ✓ Assinar contrato com cláusula clara de cessão ou licença de direitos com o cliente
- ✓ Atribuir crédito a obras de terceiros e a bibliotecas de código quando a licença exigir
- ✓ Nunca apresentar obra, trecho de texto ou código de terceiro como próprio em portfólios ou entregas
- ✓ Documentar o uso de ferramentas de IA generativa no processo, quando relevante ao contrato
- ✓ Manter arquivo com todas as licenças, contratos e comprovantes de autoria do projeto
- ✓ Em caso de obra derivada ou dado de treinamento de IA, garantir base legal para o uso

Guarde sempre os comprovantes — são a prova mais importante em eventual disputa judicial.

Legislação de Referência e Recursos

Legislação Brasileira

Lei nº 9.610/1998

Lei de Direitos Autorais (LDA)

Lei nº 9.609/1998

Proteção de Software (inclui pirataria)

Lei nº 9.279/1996

Lei da Propriedade Industrial (LPI)

Art. 5º, XXVII a XXIX, CF/88

Fundamento constitucional da PI

Art. 184, Código Penal

Crime contra direitos autorais

Recursos para Design e Tecnologia

gov.br/inpi

Registro de marcas, patentes e software

creativecommons.org

Licenças CC e chooser

choosealicense.com

Comparador de licenças de código aberto

fonts.google.com

Fontes com licença OFL (uso livre)

unsplash.com / pexels.com

Imagens gratuitas para uso comercial

